

障害者雇用率制度について

障害者の雇用義務

事業主は、一定の雇用関係の変動がある場合、つまり労働者を新たに雇入れ、又は解雇しようとするような場合には、その雇用している労働者中に占める身体障害者又は知的障害者の割合が一定率（障害者雇用率）以上であるようにしなければならない。（法４３条）

（１）障害者雇用率

一般の民間事業主	1. 8%	国及び地方公共団体	2. 1%
一定の特殊法人	2. 1%	都道府県に置かれる教育委員会等	2. 0%

（２）事業主の範囲

障害者雇用率は、一般の事業主に対して企業単位で適用。すなわち、事業主が有するすべての事業所を一括して、企業全体を一つの単位として障害者雇用率が適用される。

（３）除外率制度

身体障害者及び知的障害者の就業が一般的に困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種ごとにあらかじめ除外率を定め、雇用しなければならない法定雇用障害者数を算定する際の基礎となる常用労働者数の算定に当たっては、この除外率に相当する労働者数を控除する。

- ・除外率設定業種・・・一覧表のとおり
- ・除外率の適用単位・・・場所的、経営組織的に独立性を持つ一つの単位体
(原則は、雇用保険の適用事業所と同一の本社、支店等)
- ・業種の判定・・・・・・従事する労働者が最も多い事業で判定するが、困難な場合は過去１年間の総収入額又は総販売額の最も多い事業。

（４）常用労働者とは

１年以上引き続き雇用されている者又は１年以上引き続き雇用される見込みの者

（５）障害者の算定方法

雇用形態	障害の種類	障害の程度	算定数
常用労働者のうち１週間の所定労働時間が３０時間以上	身体障害者	重度（１級、２級）	１人を２人として計算 （ダブルカウント）
	知的障害者	重度（A1, A2, １度２度等）	
	身体障害者	重度以外（３～６級）	１人を１人として計算
	知的障害者	重度以外（B1, B2, ３度４度等）	
	精神障害者	精神障害者保健福祉手帳所持者	
常用労働者のうち１週間の所定労働時間が２０時間以上３０時間未満	身体障害者	重度（１級、２級）	１人を１人として計算
	知的障害者	重度（A1, A2, １度２度等）	
	精神障害者	精神障害者保健福祉手帳所持者	１人を０．５人として計算

〈法定雇用障害者数計算方法（一般の民間企業）〉

$$\text{法定雇用障害者数} = \text{企業全体の常用労働者数} \times 1.8\% \\ \text{(1人未満切捨て)} \quad \text{(除外率相当の労働者数を控除)}$$

法定雇用障害者数計算例①

食料品製造業（産業分類09）、事業所数1、常用雇用労働者数150人の場合

$$150人 \times 1.8\% = 2.7 \Rightarrow \text{障害者の雇用義務} \quad 2人$$

法定雇用障害者数計算例②

医療業（産業分類73）、事業所数3（本部事務所15人、病院56人、老人ホーム50人）、常用雇用労働者数121人の場合

病院56人についてだけ除外率がかかります。56人×40%=22.4（1人未満切捨て）

$$(15人 + 56人 - 22人 + 50人) \times 1.8\% = 1.78 \Rightarrow \text{障害者の雇用義務} \quad 1人$$

除外率設定業種及び除外率一覧（除外率制度は廃止に向けて段階的に縮小されます。）

産業分類番号	除外率設定業種	除外率(%)	産業分類番号	除外率設定業種	除外率(%)
02	林業（狩猟業除く）	45	45	水運業	20
051	金属鉱業	50	46	航空運輸業	15
052	石炭・亜炭鉱業	60	47	倉庫業	15
054	採石業、砂・砂利・玉石採取業	20	481	港湾運送業	35
055	窯業原料用鉱物鉱業（耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る）	20	482	貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く）	25
059	その他の鉱業	20	489	その他の運輸に附帯するサービス業（通関業、海運仲立業（4891）を除く）	10
06～08	建設業	30	73	医療業	40
173	有機化学工業製品製造業	5	753	児童福祉事業	50
18	石油製品・石炭製品製造業	5	7542	介護老人保健施設	40
23	鉄鋼業	30	761	小学校	65
24	非鉄金属製造業（非鉄金属第1次精錬・精製業（241）を除く）	15	764	高等教育機関	40
241	非鉄金属第1次精錬・精製業	25	765	特殊教育諸学校（盲学校（7651）を除く）	55
30	輸送用機械器具製造業（船舶製造・修理業、船舶用機関製造業（303）を除く）	5	766	幼稚園	70
303	船舶製造・修理業、船舶機関製造業	15	781	郵便局	30
33	電気業	10	906	警備業	35
42	鉄道業	40	9041	ビルメンテナンス	10
43	道路旅客運送業	65		船員等による船舶運航等の事業	90
44	道路貨物運送業	30		国内電気通信業（電気通信回路設備を設置して行うものに限る）	15

障害者雇用に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

横須賀公共職業安定所 雇用指導官

TEL 046-824-8609 FAX 046-826-2612